

도서관법 일부개정법률안 (조은희의원 대표발의)

의안 번호	17656
----------	-------

발의연월일 : 2026. 3. 20.

발 의 자 : 조은희 · 이인선 · 신성범
서천호 · 김용태 · 이성권
이만희 · 조승환 · 박정하
한지아 의원(10인)

제안이유 및 주요내용

최근 인공지능(AI) 및 자동화 기술의 비약적인 발달로 인하여, 출판물의 내용이나 학문적·공익적 가치와 무관하게 단기간에 대량 생산된 자료를 납본하고 보상금을 편취하는 악용사례가 발생하고 있음. 특히 인터넷상의 자료를 무분별하게 복제하거나 기계적으로 생성한 자료를 단기간에 대량으로 납본하여 공공재정을 수령하는 행위는 국가 예산의 비효율적 지출을 초래할 뿐만 아니라, 성실한 창작자와 학술출판계에 돌아가야 할 재원을 고갈시키는 구조적 문제를 야기함.

이에 국가지식자원의 수집·보존이란 대원칙은 그대로 유지하되, 도서관자료심의위원회의 심의를 통해 비정상적인 대량 납본 및 보상금 편취 등 고의적으로 제도를 악용하는 것을 방지하고자 함. 아울러 인공지능 기술 발전 등 출판 환경의 변화를 주기적으로 평가하여 납본 및 보상 기준의 적정성을 재검토하도록 하고, 출판의 자유와 기록 보

존이라는 공익을 훼손하지 않으면서도 납본 보상 제도의 건전성과 지속 가능성을 확보하여 지식 자산의 질적 성장을 도모하려는 것임(안 제21조, 제22조, 제22조의2 및 제22조의3 신설).

도서관법 일부개정법률안

도서관법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제21조제1항 전단 중 “그 도서관자료를 국립중앙도서관에 납본하여야 한다”를 “대통령령으로 정하는 부수의 도서관자료를 국립중앙도서관에 납본하여야 하고, 수정증보관인 경우에도 또한 같다”로 하고, 같은 항 후단을 다음과 같이 하며, 같은 조 제3항 중 “정당한”을 “제22조의2에 따른 도서관자료심의위원회의 심의를 거쳐 정당한”으로 하고, 같은 조 제4항을 제5항으로 하며, 같은 조에 제4항을 다음과 같이 신설하고, 같은 조 제5항(종전의 제4항) 중 “형태·부수와 납본 절차 및 보상 등”을 “형태 등”으로 한다.

이 경우 국립중앙도서관은 납본의 효율성 제고를 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 납본 부수를 조정할 수 있다.

④ 국립중앙도서관은 납본의 효율성 제고를 위하여 납본 및 보상 기준을 마련할 수 있고, 기술의 발전, 출판 환경의 변화 등을 고려하여 3년마다 그 기준을 조정할 수 있다.

제22조제5항 중 “정당한”을 “제22조의2에 따른 도서관자료심의위원회의 심의를 거쳐 정당한”으로 한다.

제22조의2 및 제22조의3을 각각 다음과 같이 신설한다.

제22조의2(도서관자료심의위원회) ① 제21조에 따라 납본되는 도서관 자료 및 제22조에 따라 수집되는 온라인 자료와 관련하여 납본·수집 대상 자료의 선정 및 보상의 적정성 등을 심의하기 위하여 국립중앙도서관에 도서관자료심의위원회(이하 “위원회”라 한다)를 둘 수 있다.

② 위원회는 다음 각 호의 사항을 심의한다.

1. 납본·수집 대상 자료의 선정 및 보상 기준
2. 납본 부수의 조정에 관한 사항
3. 보상의 적정성 및 보상금액의 산정에 관한 사항

③ 그 밖에 위원회의 구성·운영 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제22조의3(보상금 환수 등) ① 문화체육관광부장관은 제21조제3항 또는 제22조제5항에 따라 보상을 받은 자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 보상을 환수하여야 한다.

1. 타인의 저작권을 침해하거나 인터넷 자료 등을 무단으로 복제하는 등 위법·부당한 방법으로 보상을 받은 경우
2. 보상을 목적으로 판매 및 유통 실적을 조작하는 등 거짓 또는 그 밖의 부정한 방법으로 보상을 받은 경우

② 문화체육관광부장관은 명단 공표 직전 연도부터 과거 2년간 제1항에 따른 보상 환수 조치를 받은 횟수가 3회 이상이고 그 반환 금액이 대통령령으로 정하는 금액 이상인 자의 명단을 공표할 수 있

다.

③ 제2항에 따른 명단 공표 여부를 심의하기 위하여 문화체육관광부에 명단공표 심의위원회를 둘 수 있다.

④ 그 밖에 명단의 공표 방법, 절차, 제3항에 따른 명단공표 심의위원회의 구성 및 운영 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

제2조(보상 환수에 관한 적용례) 제22조의3의 개정규정은 이 법 시행 이후 납본, 수집하는 도서관자료부터 적용한다.

신·구조문대비표

현행	개정안
제21조(도서관자료의 납본) ① 누구든지 도서관자료(온라인 자료는 제외한다. 다만, 온라인 자료 중 제23조에 따라 국제표준자료번호를 부여받은 온라인 자료는 포함한다. 이하 이 조에서 같다)를 발행 또는 제작한 경우 그 발행일 또는 제작일부터 30일 이내에 <u>그 도서관자료를 국립중앙도서관에 납본하여야 한다.</u> 수정증보판인 경우에도 또한 같다.	제21조(도서관자료의 납본) ① ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- <u>대통령령으로 정하는 부수의 도서관자료를 국립중앙도서관에 납본하여야 하고, 수정증보판인 경우에도 또한 같다. 이 경우 국립중앙도서관은 납본의 효율성 제고를 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 납본 부수를 조정할 수 있다.</u>
② (생략)	② (현행과 같음)
③ 국립중앙도서관은 제1항 및 제2항에 따라 도서관자료를 납본한 자에게 지체 없이 납본증명서를 발급하여야 하며 납본한 도서관자료의 전부 또는	③ ----- ----- ----- ----- -----

일부가 판매용인 경우에는 그
도서관자료에 대하여 정당한
보상을 하여야 한다.

<신 설>

④ 납본 대상 도서관 자료의
선정·종류·형태·부수와 납
본 절차 및 보상 등에 필요한
사항은 대통령령으로 정한다.

제22조(온라인 자료의 수집) ①
~ ④ (생략)

⑤ 국립중앙도서관은 제1항에
따라 수집하는 온라인 자료의
전부 또는 일부가 판매용인 경
우에는 그 온라인 자료에 대하
여 정당한 보상을 하여야 한다.

⑥ (생략)

<신 설>

-----제22조의2
에 따른 도서관자료심의위원회
의 심의를 거쳐 정당한-----
-----.

④ 국립중앙도서관은 납본의
효율성 제고를 위하여 납본 및
보상 기준을 마련할 수 있고,
기술의 발전, 출판 환경의 변화
등을 고려하여 3년마다 그 기
준을 조정할 수 있다.

⑤ -----
-----형태 등-----
-----.

제22조(온라인 자료의 수집) ①
~ ④ (현행과 같음)

⑤ -----

---제22조의2에 따른 도서관자
료심의위원회의 심의를 거쳐
정당한-----.

⑥ (현행과 같음)

제22조의2(도서관자료심의위원회)

<신 설>

① 제21조에 따라 납본되는 도서관자료 및 제22조에 따라 수집되는 온라인 자료와 관련하여 납본·수집 대상 자료의 선정 및 보상의 적정성 등을 심의하기 위하여 국립중앙도서관에 도서관자료심의위원회(이하 “위원회”라 한다)를 둘 수 있다.

② 위원회는 다음 각 호의 사항을 심의한다.

1. 납본·수집 대상 자료의 선정 및 보상 기준
2. 납본 부수의 조정에 관한 사항
3. 보상의 적정성 및 보상금액의 산정에 관한 사항

③ 그 밖에 위원회의 구성·운영 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제22조의3(보상금 환수 등) ① 문화체육관광부장관은 제21조제3항 또는 제22조제5항에 따라 보상을 받은 자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 보상을 환수하여야 한다.

1. 타인의 저작권을 침해하거나
인터넷 자료 등을 무단으로
복제하는 등 위법·부당한 방
법으로 보상을 받은 경우

2. 보상을 목적으로 판매 및 유
통 실적을 조작하는 등 거짓
또는 그 밖의 부정한 방법으
로 보상을 받은 경우

② 문화체육관광부장관은 명단
공표 직전 연도부터 과거 2년
간 제1항에 따른 보상 환수 조
치를 받은 횟수가 3회 이상이
고 그 반환 금액이 대통령령으
로 정하는 금액 이상인 자의
명단을 공표할 수 있다.

③ 제2항에 따른 명단 공표 여
부를 심의하기 위하여 문화체
육관광부에 명단공표 심의위원
회를 둘 수 있다.

④ 그 밖에 명단의 공표 방법,
절차, 제3항에 따른 명단공표
심의위원회의 구성 및 운영 등
에 필요한 사항은 대통령령으
로 정한다.